

子女与父母签订的赡养协议明显不利于父母生活保障， 且父母对协议不予认可的，不能免除子女的法定赡养义务

——赵某乙执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03执复208号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：赵某甲

被执行人(异议人)：赵某乙

【基本案情】

赵某甲系赵某乙之母，赵某甲与赵某乙赡养纠纷一案，北京市顺义区人民法院于2019年12月30日作出(2019)京0113民初30016号民事判决载明：赵某乙每月给付赵某甲赡养费400元、保姆费1200元。判决生效后，赵某乙未 按期履行法律义务。2023年2月23日，赵某甲向法院申请执行，要求赵某乙 支付2021年3月至2023年2月的保姆费、赡养费共计38400元。法院依法立案执行，案号为(2023)京0113执2078号。执行过程中，法院冻结了赵某乙 名下的银行账户。

异议人赵某乙称：2021年8月2日，我和赵某甲签订了《服务协议》，约定由我照顾赵某甲的生活，赵某甲免除我的赡养费及保姆费。因我要照顾孩子上学，要求赵某甲随行至某小区一起生活，遭到拒绝后，我于2023年2月

日离开。另外，我在2021年8月2日已给付4000元保姆费。综上，通过《服务协议》的约定及已给付的保姆费已履行了赵某甲所主张2021年3月至2023年2月的保姆费、赡养费，故请求法院解除对我银行账户冻结措施，并撤销执行案件。

申请执行人赵某甲称：不同意赵某乙的异议申请，我不认可赵某乙提交的《服务协议》，因我年事已高，协议内容没有征得我同意，我的其他子女对协议内容也均不知情。协议内容违背生活常识，且不符合(2019)京0113民初30016号民事判决的要求。关于赵某乙所提的4000元保姆费，实则是我让赵某乙从我账户里取钱支付给保姆的，不是赵某乙自己的钱。

经查，赵某甲申请执行时已81岁高龄，其有三个子女，因赡养问题诉至法院，法院作出由三个子女分别承担赵某甲生活费、保姆费等费用的判决。后因履行问题，双方未能协商一致。执行阶段，赵某乙提出异议，提交了其与赵某甲签订的《服务协议》，载明：“赵某乙自2021年8月2日至老人百年，赵某乙承担一般家务、老人护理服务，赵某甲支付赵某乙辛苦费3000元/月，赵某甲放弃赵某乙在照顾赵某甲期间应给付的生活费400元/月、保姆费1200元/月。”

【案件焦点】

子女与父母签订的赡养协议明显不利于父母生活保障且父母对该协议不予认可，该子女未能提供充分证据证明赡养协议系父母真实意思表示，其他子女对该协议亦不知情的，能否仅凭协议内容免除子女赡养义务。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：当事人、利害关系人认为执行法院的执行行为违反法律或司法解释规定的，可以向执行法院提出书面异议。生效法律文书确定的义务，当事人必须履行。一方面，《中华人民共和国老年人权益保障法》第二十条规定，经老年人同意，赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议。赡养协议的内容不得违反法律的规定和老年人的意愿。本案中，赵某乙负有赡养赵某甲的法定义务，其应给付赡养费、保姆费的数额已经由本院生效

判决所确认，赵某乙应依此履行。赵某乙与赵某甲签订的《服务协议》，实则系赡养协议，赵某乙称签订《服务协议》时，只有其和赵某甲两人，其打印好协议后向赵某甲宣读，让赵某甲签字摁手印，现赵某甲不予认可。与此同时，该协议的签订过程中其他子女均不知晓，协议内容中承担一般家务、老人护理服务的同时免除赵某乙在照顾赵某甲期间应给付的生活费400元/月、保姆费1200元/月，且赵某甲需向赵某乙支付辛苦费3000元/月的赡养内容亦明显违背生活常识，该协议内容明显不利于老年人的生活保障。另一方面，赡养老人不仅是子女应尽的法定义务，更是中华民族的传统美德和新时代核心价值观的具体体现。作为子女虽赡养能力各有不同，但对父母尽孝之心不应有所保留，不仅应在经济上提供必要的生活保障，在精神上、情感上也要进行关心和抚慰，妥善加以照顾，使老人能够安享晚年。综上考量，异议人依据该《服务协议》免除给付赡养费、保姆费的主张，本院不予支持。另赵某乙关于已支付4000元保姆费的主张，因未提交证据证明且赵某甲不予认可，本院亦不予支持，对赵某乙的异议请求，应予驳回。

北京市顺义区人民法院裁定如下：

驳回异议人赵某乙的异议请求。

赵某乙不服该裁定，提起复议。北京市第三中级人民法院经审理认为，赵某乙的异议理由无相关法律依据，裁定如下：

驳回复议申请人赵某乙的复议请求，维持北京市顺义区人民法院(2023)京0113执异255号执行裁定。

【法官后语】

孝敬父母是中华民族的传统美德，父母年老后，由于劳动能力退化、健康问题频出，最是需要子女从经济、心理等多方面进行照顾。对此，针对老有所养的社会保障问题法律已进行了全面的规定。《中华人民共和国民法典》第二十六条第二款规定：“成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。”第一千零六十七条第二款规定：“成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。”《中华人民共和国老年人

权益保障法》第十四条第一款规定：“赡养人应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务，照顾老年人的特殊需要。”但现实生活中，多子女家庭由于异地工作、经济情况等因素，难以从行动、金钱方面对父母提供同等品质的照顾，为此子女与父母之间通过订立赡养协议化解矛盾的情况较为常见。

根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第二十条规定：“经老年人同意，赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议。赡养协议的内容不得违反法律的规定和老年人的意愿。基层群众性自治组织、老年人组织或者赡养人所在单位监督协议的履行。”合法有效的赡养协议应当满足以下三个条件：第一，赡养协议的订立必须经老年人同意。由于老年人各方面身体机能减退，所以不能简单机械地以赡养协议上有老年人签字即视为该协议已取得老年人同意。第二，赡养协议的具体内容需符合老年人的真实意思表示，故在签订赡养协议时，较为合理的协议过程应有基层组织或居委会人员现场见证或进行公证，多子女的为避免另起纠纷所有子女均应在场，确保协议后期的顺利履行。第三，赡养协议的内容不得违反法律规定。赡养义务是强制性的法定义务，不能通过订立赡养协议的形式免除赡养义务。本案中，赵某乙提交的《服务协议》中不仅免除了其应当支付给赵某甲的赡养费、保姆费义务，相反作为年迈母亲的赵某甲还应支付赵某乙每月辛苦费3000元，明显不利于赵某甲的生活保障。另该赡养协议的签订过程无第三人现场见证，现赵某甲对协议内容上的意思表示不予认可，赵某乙未能提供相关证据证明该协议签订过程的真实情景，综合该协议的签订过程以及对协议内容进行实质考量，法院未采纳赵某乙的异议是适当的。

编写人：北京市顺义区人民法院 王海龙 刘霞

